

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2820/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายณรงค์ดี ดีสุวรรณ กับพวก

จำเลย

นายอดิศักดิ์ สุวรรณประสพ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอยกเลิกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเพื่อขอถือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ประทับตราพนักงานรับฟ้องฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2533 เป็นฎีกาของจำเลยที่ 2 สืบต่อไปและขอให้ศาลได้โปรดอนุมัติเรื่องการฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 124)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 จำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองต่างฎีกา แต่ฎีกาของจำเลยที่ 2 เรียงฎีกาเสียดสีการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนฎีกาไปแก้ไขและนำมายื่นใหม่ภายใน 7 วัน (อันดับ 119,115,116)ต่อมาจำเลยที่ 2 นำฎีกามายื่นใหม่เมื่อ

พ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 และออกหมาย
จำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดสำหรับจำเลยที่ 2(อันดับ 121,122)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่
อุทธรณ์คำสั่ง คดีสำหรับจำเลยที่ 2จึงถึงที่สุด จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอยกเลิกหมาย
จำคุกคดีถึงที่สุดที่ออกโดยชอบแล้วไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่
อุทธรณ์คำสั่ง คดีสำหรับจำเลยที่ 2จึงถึงที่สุด จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอยกเลิกหมาย
จำคุกคดีถึงที่สุดที่ออกโดยชอบแล้วไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>